Vacante Sede Apostolica

Pius X · 1904-12-25 · Latin

DOCUM. I.

CONSTITUTIO P I I P P . X « Vacante Sede Apostolica », 2 5 DECEMBRIS 1904.

Vacante Sede Apostolica, illud gravissimum sanctissimumque est, sum- mum dominici gregis pastorem et caput, ad catholicam Ecclesiam provide solerterque regendam, eligere, qui in beati Petri locum succedens, Christi Iesu in terris personam gerat. Quod cum intelligerent Romani Pontifices De- cessores Nostri, eo quavis aetate vigilem curam sedulamque cogitationem con- tulerunt ut ille modus et ordo in eligendo adhiberetur, qui rei gravitati aptius congruentique responderet. Qua de causa plures ex rè et tempore ab iis sapientissimae editae sunt leges ut negotium ipsum rite, legitime expediteque absolveretur : quas inter principem obtinent locum Constitutiones a Pio I\, Gregorio XV et Clemente XII opportune sancitae. Verum, decursu aetatum, factum est ut hae de Romano eligendo Ponti- fice indictae ac promulgatae leges sensim multiplici varioque numero auge- rentur : nonnullae etiam, temporum rationibus hominumque moribus mutatis, obsoletae evaderent : ita ut haud exigui laboris esse videatur discernere quae- nam in Summo Pastore eligendo servanda sint. Nos igitur, hoc incommodum praevertere volentes, quae de Romano Pon- tifice eligendo a Decessoribus Nostris decreta sunt, omnia in unam Constitu- tionem digerere opportunum duximus, integris, quantum fieri potuit, servatis ipsis priorum Constitutionum praescriptis, quin etiam verbis (licet haud sem- per uniformi stilo respondentibus), quae veneranda vetustas sancivit, non- nullis tamen mutatis, prouti opportunius Nobis visum est. Itaque, re diu ac mature perpensa, certa scientia et proprio motu, de Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, hanc Constitutionem, quae per- petuo in futurum vigeat, edere statuimus, qua Sacrum Cardinalium Colle- gium, Romana Petri Sede vacante, atque in Romano Pontifice eligendo unice utatur, eamque vim legis habere solam decernimus, abrogatis Constitutionibus ac Decretis omnibus et singulis a Romanis Pontificibus hac de re editis, etiam in Conciliis generalibus promulgatis et in corpore iuris conclusis: excepta tamen Nostra Constitutione « Commissum Nobis », diei xx mensis Ianuarii labentis anni, de civili Veto seu Exoluswa, uti vocant, in electione Summi Pontificis, et Constitutione « Praedecessores Nostri » cum Instructione (vulgo Regolamento) adiecta, a fel. rec. Leone XIII die xxiv mensis Maii MDCCCLXXIXII data pro extraordinariis perturbatisque temporum adiunctis, quam in futu- rum quoque, ubi in iisdem Sedes Apostolica conditionibus versetur, praeter ea quibus hac Constitutione derogatum est, vigere integram volumus.

TITULUS I. DE SEDE APOSTOLICA VACANTE.

CAPUT I.

De potestate 8. Collegii Cardinalium, Sede Apostolica meante.

1. Sedis Apostolicae vacatione durante, S. Collegium Cardinalium in iis, quae ad Pontificem Maximum dum viveret pertinebant, nullam omnino pote- statem aut iurisdictionem habeat, neque gratiam, neque iustitiam faciendi, aut factam per Pontificem mortuum executioni demandandi; sed ea omnia 1 futuro Pontifici reservare teneatur . Itaque irritum et inane esse decernimus quidquid potestatis aut iurisdictionis ad Romanum, dum vivit, Pontificem pertinentis (nisi quatenus in hac Nostra Constitutione expresse permittatur) 2 coetus ipse Cardinalium duxerit (eadem vacante Ecclesia) exercendum . 2. Item praecipimus, ne S. Cardinalium Collegium de iuribus Sedis Apo- stolicae Romanaeque Ecclesiae quomodolibet disponere valeat, neque in quo- piam iuribus eiusdem sive directe detrahere attentet, sive indirecte per con- niventiae speciem, seu per dissimulationem facinorum adversus eadem iura, etiam post obitum Pontificis seu vacationis tempore, perpetratorum, attentare videatur; immo volumus ut omnium virium contentione eadem custodire et 3 defendere debeat . 3. Leges a Romanis Pontificibus latae, per coetum Cardinalium Romanae Ecclesiae, ipsa vacante, corrigi, vel immutari nullo modo possunt, nec quic- quam eis detrahi sive addi, vel dispensari quomodolibet circa ipsas seu aliquam earum partem. Quod potissimum valet de Constitutionibus pontificiis, ad or- 4 dinandum negotium electionis Romani Pontificis latis . •4. Si quae tamen dubia exoriantur circa sensum praescriptionum, quae hac Nostra Constitutione continentur, vel etiam circa rationem, iuxta quam ad usum ea traduci debeat, sive super quovis alio Nostrae huius Constitutionis capite, edicimus ac decernimus unice penes Sacrum Cardinalium Collegium potestatem esse super his ferendi sententiam; quam in rem eidem S. Cardina- lium Collegio plenam tribuimus facultatem, qua hanc Nostram Constitutionem interpretari ac dubia declarare valeant. Qua quidem in re, quemadmodum in reliquis, de quibus ad Nostrae huius Constitutionis tramites, excepto ipso ele- ctionis actu, deliberari contingat, satis omnino erit si maior congregatorum 5 Cardinalium pars in eamdem sententiam consentiat . 5. Pariter in casu urgentis negotii, quod, ex voto maioris congregatorum

1 Pii IV Const. « In eligendis-», VII Idus Oct. 1562, § 6; Clem. XII Const. «Apostolatus officium», iv Non. Oct. 1732, § 6. 2 Clem. V in Conc. Viennensi, cap. 2 « Ne Romani » in pr. de elect. I, 3 in Clem. s Leonis XIII Const. «Praedecessores Nostri», 24 Maii 1882. 4 Gleni. V

cap. 2 « Ne Romani » in pr. de elect. I, 3 in Clem. ; Greg. XV Const. « Aeterni Patris », XVII kal. Decembr. 1621, § 20. 5 Leonis XIII Const. « Praedecessores Nostri ».

Cardinalium partis, in aliud tempus differri non valeat, S. Collegium, item iuxta maioris partis sententiam, de opportuno remedio disponere potest et debet K

CAPUT II.

De Cardinalium Congregationibus.

6. Tempore Sedis vacantis duplex habeatur Cardinalium Congregatio, altera generalis, sive totius Collegii, altera particularis, constans tribus Cardinalibus antiquioribus, uno ex quoque Ordine, cum Camerario, quorum offi- cium tertia die post Conclavis ingressum omnino exspirat, in eorumque locum tres alii sequentes in Ordine quolibet tertio die una cum eodem Camerario 2 succedunt . 7. Volumus ut in dictis Congregationibus particularibus, quae sive ante, sive post coeptum Conclave haberi poterunt, levioris dumtaxat momenti, ac in dies seu passim occurrentia negotia expediantur. Si quid vero gravioris momenti atque indaginis fuerit, id omne ad Congregationem generalem, seu ad S. Collegium Cardinalium deferatur. Ac ulterius, quae in una Congrega- tione particulari decreta, resoluta, vel denegata fuerint, in alia revocari, mu- tari, aut concedi nequeant, sed id faciendi ius habeat ipsa tantum Congregatio s generalis per pluralitatem suffragiorum . 8. Suffragia in Cardinalium Congregationibus, cum de rebus gravioris momenti agatur, non ore, sed suffragiis secretis dentur. 9. Inter generales Congregationes singulari mentione dignae sunt quae ante ingressum in Conclave habentur, eaedemque Congregationes praeparato- riae appellari possunt. 10. Congregationes generales praeparatoriae quotidie omnino locum habere debent a die obitus Pontificis usque ad diem quo Conclave Cardinales ingrediuntur, etiam diebus, quibus exsequiae defuncti Pontificis persolvun- tur, idque eo consilio fiat ut liberum sit tum Cardinali Camerario sententiam S. Collegii exquirere atque cum ipso quae necessaria vel opportuna iudicaverit, communicare, tum singulis Cardinalibus sententiam suam circa occurrentia negotia aperire, in rebus dubiis explicationes sciscitari, et opportuna pro- ponere. 11. In memoratis Congregationibus generalibus haec praecipue negotia 4 expedienda sunt : a) In primis Congregationibus integre legendas erunt tum praesens haec, quum superius memoratae Constitutiones « Commissum Nobis » de civili Veto seu Exclusiva, uti vocant, in electione Summi Pontificis, a Nobis edita, et Leonis XIII « Praedecessores Nostri » cum adiecta Instructione : iisdemque perlectis, iusiurandum ab omnibus Cardinalibus praesentibus iuxta praescri-

1 Greg. X, in gener. conc. Lugdun. cap. 3 « Ubi periculum », § 1 de elect. I, 6 in Sext. ; Pii IV Const. « In eligendis », § 6. 2 Giern. XII Const. « Apostolatus officium », § 7; Pii IV Const. « In eligendis », §§ 7 et 8. 3 Clem. XII Const. « Apostolatus officium », § 7. 4 Clem. XII Chirografo « Avendo Noi », 2i Dec. 1732, n. 17.

ptam formulam [*] praestandum. Quod iusiurandum pariter emittere tenentur omnes alii Cardinales, qui serius ad" locum electionis pervenerint, sive nondum sive iam inceptis Comitiis. > b) Cardinales quam cito ea omnia decernere ac disponere debent, quae ad Conclave inchoandum urgentiora sunt. c) Constituendus est dies, hora ac modus, quo corpus defuncti Ponti- ficis transferatur. d) Item Cardinales omnia opportune paranda curabunt, ut diebus sta- tutis Pontificiae exsequiae solvantur. e) Deputentur duo viri ecclesiastici, qui orationes « De Pontifice de- functo » et « De eligendo Pontifice » recitare debeant. f) Constituatur dies, quo, si ab ipsis petatur, tum Legatis civilium Regiminum tum Equitibus Ordinis Hierosolymitani S. Collegium conveniendi aditus detur. Praedicti autem Legati nonnisi simul congregati admittantur, neque singulis facultas in posterum concedatur S. Collegium adeundi.

[*] Formula iurisiurandi ab Emis ac Rmis S. R. E. Cardinalibus praestandi: « Nos Episcopi, Presbyteri et Diaconi S. R. E. Cardinales promittimus, vovemus et iuramus, inviolabiliter et ad unguem omnes et singulos Nos esse observaturos contenta omnia [in Constitutione Summi Pontificis Pii Decimi De Sede Apostolica vacante et de Romani Pontificis electione, quae incipit «Vacante Sede Apostolica», data die vigesima quinta Decembris anno millesimo nongentesimo quarto; necnon in Constitutionibus «Com- missum Nobis » de civili Veto seu Exclusiva, uti vocant, in electione Summi Pontificis, ab eodem Pio Decimo data die vigesima Ianuarii eiusdem anni millesimi nongentesimi quarti, ac Leonis XIII « Praedecessores Nostri » cum adiecta '[Instructione, data die vige- sima quarta Maii anno millesimo octingentesimo octogesimo secundo, item promittimus, vovemus, et iuramus, quod quilibet ex Nobis in Romanum Pontificem, Deo sic disponente, erit assumptus, iura etiam temporalia, praesertim de civili Romani Pontificis principatu, libertatemque Sanctae Sedis integre ac strenue adserere et vindicare numquam desistei, atque eamdem hanc promissionem et iusiurandum, post eius ad Summi Pontificatus fastigium assumptionem, rursus praestabit. « Praecipue autem promittimus et iuramus, sub poenis in praedicta Pii Decimi Con- stitutione « Vacante Sede Apostolica » statutis, Nos accuratissime et quoad omnes, etiam familiares seu Conclavistas nostros, secretum esse servaturos in iis omnibus, quae ad electionem Romani Pontificis quomodolibet pertinent, et m iis quae in Conclavi seu in loco electionis aguntur, neque secretum praefatum quoquomodo violaturos, sive ipso Con- clavi durante, sive etiam post novi Pontificis electionem, nisi peculiaris facultas aut expressa dispensatio ab eodem futuro Pontifice Nobis tributa fuerit; itemque nullo modo a quavis civili potestate, quovis praetextu, munus proponendi Veto sive Exclusivam, etiam sub forma

simplicis desiderii, esse recepturos, ipsumve hoc Veto, qualibet ratione Nobis cognitum, patefacturos, sive universo Cardinalium Collegio simul congregato, sive singulis purpuratis Patribus, sive scripto, sive ore, sive directo ac proxime, sive oblique ac per alios, sive ante Conclave sive ipso perdurante^; nullique interventui, intercessioni, aliive cuilibet modo, quo laicae potestates cuiuslibet gradus et ordinis voluerint sese in Pontificis electione immiscere, auxilium vel favorem praestituros ». Hanc formulam Cardinalis Decanus coram omnibus Cardinalibus iubeat a Praefecto Cae- remoniarum elata voce legi. Deinde singuli Cardinales dicent: « Et Ego N. Cardinalis N. spondeo, voveo, ac iuro ». Et imponentes utramque manum super Evangelium, adiungent: « Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia ».

g) Nominentur singulares duorum vel trium Cardinalium coetus, vulgo Commissiones : «) pro inquisitione de qualitatibus Conclavistarum eorumque 1 approbatione , itemque pro eorum designatione, qui Conclavi inservire debeant; 2 ß) pro constructione et clausura Conclavis, ac pro cellarum dispositione . h) Proponantur atque approbentur expensae Conclavis. i) Epistolae Imperatorum, Regum aliorumque civitatum Moderatorum, item Nuntiorum relationes, omniaque alia, quae S. Collegii interesse possint, cum ipso communicentur. k) Perlegantur, si quae sint, documenta a defuncto Pontifice Sacro Car- dinalium Collegio relicta. I) Frangantur Annulus Piscatoris et Plumbum Cancellariae Aposto- licae. Pro-Datarius autem vel Sub-Datarius, et Secretarius Brevium vel eius Substitutus supplicationes gratiarum, quae penes ipsos sunt, sub sigillo clausas Sacro Collegio tradant. 3 m) Cellae Conclavis Cardinalibus sorte distribuantur .

CAPUT III.

De nonnullis peculiaribus officiis, Sede Apostolica vacante.

12. S. R. E. Camerarii et Poenitentiarii Maioris officia non cessant per 4 obitum Pontificis . 13. Si autem contingat alterius vel etiam utriusque officii vacatio ante novi Pontificis electionem, tunc Congregatio generalis triduo post secutam vacationem alterutrius ex praefatis ofiiciis habeatur, ac vota seu suffragia Cardinalium simul congregatorum pro deputatione illius, qui Camerarii vel Poenitentiarii Maioris vices suppleat usque ad electionem novi Pontificis, ex- quirantur, denturque per schedulas secretas, a Magistris Caeremoniarum etiam ab infirmis Cardinalibus colligendas, ac coram tribus Cardinalibus eo tempore in ordine Prioribus, praesentibus eisdem Caeremoniarum Magistris atque S. Collegii Secretario, aperiendas;; isque deputatus habeatur, in quem pars relative maior votorum seu suffragiorum praefatorum convenerit, ac sic deputato facultates omnes, quas ipse Camerarius vel Poenitentiarius Maior 5 exercere poterat, quamdiu Sedes vacaverit, attribuimus . Quod si forsan vota paria fuerint, ille deputatus habeatur, qui fuerit ordine dignior, vel, si eiusdem ordinis, senior. 14. Cardinali Camerario, vacante Sede Apostolica, incumbit cura et admi- nistratio bonorum ac iurium temporalium ipsius S. Sedis, adsistentibus ei in suo officio Cardinalibus eo tempore in ordine Prioribus seu Capitibus Ordinum, et praehabitis semel pro levioribus, ac semper pro gravioribus negotiis suf-

' Pii IV Const. « In eligendis », § 17. 2 Pii IV Const. « In eligendis», § 15; Clem. XII Const. «Apostolatus officium », § 10. 3 Pii IV Const. « In eligendis », § 13. * Clem. V cap. 2 « Ne Romani », § 1 de elect. I, 3 in Clem.; Pii IV Const. « In eligendis », § 9; Clem. XII Const. «Apostolatus officium», § 15. 5 Clem. V cap. 2 « Ne Romani », % i de elect. I, 3 in Clem.; Clem. XII Const. « Aposto- latus officium», § 15; Bened. XIV Const. « In Apostolicae», Idibus Apr. 1744, § 4.

fragiis S. Collegii. Hinc Cardinalis Camerarius, statim ac a Sacri Palatii Apo- stolici Praefecto nuncium de Pontificis obitu acceperit, ad Apostolicum Pa- latium perget, ut ipsius possessionem capiat ac eius regimen exerceat. Eiusdem Camerarii erit Pontificis mortem iure recognoscere atque authenticum mortis actum conficere; statuere, auditis Cardinalibus Capitibus Ordinum, modum ad conservationem corporis defuncti Pontificis pro temporum conditionibus magis convenientem et aptum (nisi forte Pontifex ipse vivens suam hac de re volun- tatem manifestaverit); privatis eiusdem Pontificis aedibus sigilla apponere; ipsius obitum cum Cardinali in Urbe Vicario communicare, qui de re Populum Romanum singulari Edicto edocebit; eaque omnia, nomine et consensu S. Col- legii, curare, quae ad iura Apostolicae Sedis tuenda et ad ipsius administra- 1 tionem recte gerendam rerum temporumque adiuncta suadebunt . 15. Cardinalis autem Sacri Collegii Decani erit, vix dum ab eodem Sacri Palatii Apostolici Praefecto de Pontificis morte fuerit edoctus, ceteris Cardi- nalibus vacationem Sedis Apostolicae significare, eosque ad Palatium Aposto- 2 licum advocare . 16. Poenitentiarius Maior eiusque officiales, Sede vacante, ea facere et 3 expedire valeant, quae a fel. rec. Benedicto XIV constituta ac definita sunt . 4 17. Vicecancellarii S. R. E., Prodatarii , Secretarii Brevium officia per obitum R. Pontificis omnino exspirant. 18. Item per obitum Pontificis cessat munus Cardinalis Secretarii Status, eoque munere, Sede vacante, fungitur Praelatus S. Collegii Secretarius. Quod si hoc officium vacare contingat, eiusdem S. Collegii erit, aliquem ad illud, quamdiu scilicet Sedes Apostolica vacaverit, per pluralitatem suffragiorum deputare. 19. E contra Cardinalis in Urbe Vicarii officium et iurisdictio non exspi- rant morte Romani Pontificis. Quod si ipsum Vicarium Urbis, Sede vacante, e vivis decedere contigerit, ne Christifideles Urbis eiusque Districtus aliquod inde accipiant in spiritualibus detrimentum, tunc exsistens Vicesgerens dicti Vicarii, quamdiu Sedes vacaverit, omnes et singulas habebit facultates, aucto- ritatem et potestatem, quae eidem Vicario pro exercitio officii Vicariatus quo- modolibet competebant, quasque

Pontifex ipse, occurrente vacatione Vicaria- tus Sede plena, Vicesgerenti praedicto quandoque per aliquod tempus, donec 5 scilicet successorem Vicarium deputaverit, attribuere solet . 20. Item Legatorum, Nuntiorum ac Delegatorum Apostolieomm officium et potestas non cessant Sede vacante. 21. Probe autem scientes eo maxime tempore, cum de creando Pontifice agitur, divinam opem per assiduas preces, aliaque christianae pietatis et cari- tatis opera impensius expetendam, ac promereri satagendum esse; ideo sicuti magnopere commendamus, ita quoque retineri volumus laudabilem morem huc usque observatum, ut defuncti Pontificis Eleemosynarius id muneris exercere pergat cum debita S. Collegio Cardinalium subiectione et ab eo dependentia,

1 Cfr. « Regolamento », Leonis XIII, nn. 3-6. 2 Cfr. « Regolamento », Leonis XIII, nn. 7-8. 8 Const. «Pastor bonus», Idibus Apr. 1744, §§ 51-55. * Pii IV Const. « In eligendis », % 11. s Clem. XII Const. «Apostolatus officium», § 17.

donec novus Pontifex eligatur, utque eadem pecuniae vis in Subventionen! eorumdem pauperum et egenorum Sede vacante per ipsum Eleemosynarium dispensetur ac erogetur, quae vivente Pontifice distribui solet, ad quem effe- ctum consueta mandata a tribus Cardinalibus eo tempore in Ordine Prioribus, 1 seu deputatis expediantur .

CAPUT IV.

De Sacris Romanis Congregationibus earumque facultatibus Sede Apostolica vacante.

22. Circa facultates Sacrarum Romanarum Congregationum, Sede va- cante, hae, quae sequuntur, normae ab omnibus servandae sunt, non obstan- tibus privilegiis quibusvis. 23. Sacrae Congregationes, eadem Sede vacante, nullam potestatem habent in iis, quae Sede plena facere et expedire non possunt nisi facto verbo cum SSmo, vel ex audientia SSmi, vel vigore specialium et extraordinariarum fa- cultatum, quae a Romano Pontifice earumdem Congregationum Praefectis vel Secretariis concedi solent. 24. Facultates vero quae ipsis per Litteras apostolicas attributae sunt, et proinde tamquam ordinariae atque ipsarum Congregationum propriae censen- tur, eae morte Romani Pontificis non exstinguuntur. 25. Volumus tamen ut his facultatibus ordinariis Sacrae Congregationes solummodo in iis gratiis concedendis, quae minoris momenti sunt, libere, pro rei opportunitate, utantur. In iis vero expediendis definiendisque negotiis quae graviora vel controversa esse videntur, illud statuimus, ut, si res talis sit, quae in aliud tempus differri valeat, futuro Pontifici reservetur omnino : sin autem nullam admittat moram, tunc S. Collegio concedimus ut committere possit negotium Praefecto et aliquot aliis Cardinalibus eius Congregationis, ad quam Pontifex illud examinandum verisimiliter commisisset, qui, negotio accurate discusso, ea desuper decernere possint, per modum tamen provisionis, donec eligatur Pontifex, quae, iuxta datam sibi a Domino prudentiam, iuribus et rationibus ecclesiasticis custodiendis ac tuendis apta et consentanea cen- 2 suerint . CAPUT V.

De exsequiis Romani Pontificis.

26. Romano Pontifice vita functo, Cardinales exsequias pro eius anima, de more per novem continuos dies persolvent, nisi forte in illis novem diebus aliquod festum ex praecipuis et magnis incidat, propter cuius observantiam exsequiae intermittendae videantur; tunc enim in numero quidem novem die- 3 rum exsequiarum intermissarum dies computantur . Tribus vero postremis diebus solemniori ritu exsequias celebrabunt; et ultima earumdem exsequia- rum die a viro ecclesiastico ad hoc deputato habebitur oratio « de Pontifice defuncto ». 1 Gleni. XII Const. « Apostolatus officium », § 25. 2 Clem. XII Const. «Apostolatus officium», § 18. * Cfr. Caeremoniale Greg. XV «Decet Romanum», ix Idus Maii. 1621,

TITULUS II. DE ELECTIONE ROMANI PONTIFICIS.

CAPUT I.

De electoribus Romani Pontificis.

27. Ius eligendi Romanum Pontificem ad S. R. E. Cardinales unice et privative pertinet, excluso prorsus atque remoto quolibet cuiuspiam alterius Ecclesiasticae dignitatis, aut laicae potestatis cuiuslibet gradus et ordinis in- terventu \ 28. Si quando contingat ut Romanus Pontifex decedat, perdurante cele- bratione alicuius Concilii generalis, sive Romae illud habeatur, sive in alio quovis orbis terrarum loco, electio novi Pontificis ab uno S. R. E. Cardinalium Collegio semper et exclusive fieri debet, minime vero ab ipso Concilio, atque etiam omnino exclusis ab eadem electione peragenda quibuslibet aliis personis cuiusvis, licet ipsius Concilii, auctoritate forte deputandis, praeter Cardinales praedictos. Quin imo, ut in eiusmodi electione memorati Cardinales, omni prorsus impedimento submoto et quavis perturbationum et dissidiorum occa- sione sublata, liberius et expeditius procedere queant, ipsum Concilium in quibuslibet statu et terminis exsistat, statim ab accepto certo nuntio demortui Pontificis, suspensum ipso iure intelligi debet, adeo ut, nulla prorsus inter- iecta mora, cessare statim debeat a quibuslibet conventibus, congregationi- bus et sessionibus, et a quibusvis decretis seu canonibus conficiendis, nec ob quamlibet causam, etiamsi gravissima et speciali mentione digna videatur, ulterius progredi, donec novus Pontifex canonice electus illud reassumi et 2 continuari iusserit . 29. Nullus Cardinalium, cuiuslibet excommunicationis, suspensionis, in- terdicti aut alius ecclesiastici impedimenti praetextu vel causa a Summi Pon- tificis electione activa et passiva excludi ullo modo potest; quas quidem cen- suras et excommunicationes ad effectum huiusmodi electionis tantum, illis 3 alias in suo robore permansuris, suspendimus . 30. Postquam

aliquis S. R. E. Cardinalis in Consistorio creatus fuit, is statim vocem et ius eligendi Pontificem habet, et consequenter etiamsi cardi- nalitia galeras nondum illi traditus sit, neque os clausum, vel si clausum fuerit, nondum tamen apertum sit. Etenim huiusmodi claudendi oris ritus ad praecipuam Cardinalium facultatem, quae circa Summi Pontificis electio- nem versatur, non pertinet, sed caeremonia quaedam est, ea de causa intro- ducta, ut Cardinales, antequam in Consistoriis et Congregationibus suffragium ferant, de modestia, quae ab ipsis in his et aliis actibus adhiberi debet, quodam- 4 modo admoneantur . 1 Pii IX Const. «In hac sublimi», x kal. Sept. 1871 et « Consulturi », 10 Oct. 1877; Leonis XIII Const. «Praedecessores Nostri». 2 Pii IX Const, « Cum Romanis Pontificibus », pridie Nonas Decembris 1869. 3 Clem. V cap. 2 « Ne Romani », %&de elect. I, 3 in Clem.; Pii IV Const. « In eligmdis », § 29; Greg. XV Const. « Aetemi Patris», § 22. 4 Pii V decretum die 26 Ian. 1571 ; Caeremoniale Greg. X V , § Porro.

31. Cardinales canonice depositi, vel qui dignitati cardinalitiae, consen- tiente Eomano Pontifice, renuntiaverunt, nullum ius ad electionem habent. Immo, Sede vacante, nec potest S. Collegium restituere et habilitare Cardi- 1 nales per Papam privatos seu depósitos, ne quidem ad vocem . 32. Statuimus etiam et declaramus, quod si forte aliquis Cardinalis sal- tem in Diaconatus ordine constitutus non fuerit, is nullatenus ad eligendum 2 3 admitti debeat , nisi certo et indubitato privilegio Pontificio munitus sit . 33. Item statuimus, ut cum Pontificem de hac vita migrare contigerit, praesentes Cardinales expectare debeant absentes per decem tantummodo dies, quibus exsequiae defuncti Pontificis celebrantur; quibus elapsis, statim Con- 4 clave ingredi et ad electionis negotium procedere tenentur . 34. Si tamen Cardinales absentes supervenerint, re integra, id est ante- quam eidem Ecclesiae sit de Pastore provisum, in eodem negotio, in illo statu, 5 in quo ipsum invenerint, admittantur . 35. Omnibus autem Cardinalibus in virtute sanctae obedientiae praeci- pimus et mandamus, ut, postquam per Cardinalem Decanum, vel ipso impe- dito, per alium Cardinalem, de vacatione Sedis Apostolicae certiores facti, atque ad novi Pontificis electionem advocati fuerint, nisi legitimo impedi- mento detineantur, indictionis litteris obtemperare, et ad locum eisdem desi- 6 gnatum pro perficienda Pontificis electione statim se conferre debeant . 36. Si quis vero forte Conclave intrare noluerit, vel ingressus, absque manifesta infirmitatis causa, iuramento medicorum et a maiori parte Cardi- nalium approbata, exiverit; tunc, ipso minime requisito, nec in eiusdem ele- ctionis negotio ulterius admittendo, per alios ad eligendum Summum Pontifi- cem libere procedatur. Si vero, infirmitate superveniente, aliquem eorum e Conclavi exire contingat, ipsa etiam infirmitate durante, poterit, eius suffragio non requisito, ad electionem procedi; sed si ad Conclave, post sanitatem sibi 7 redditam, seu ante, redire voluerit, rursus admittatur . 37. Cardinales omnes et singuli, valetudine non impediti, cum tertio pul- sata per loca solita conclavis campanula fuerit, ad scrutinium convenire de- bent; cui legi si quis non obtemperaverit, latae sententiae excommunicationis 8 poenam incurrat . CAPUT II.

De Conclavistis ac de aliis in Conclavi partem habentibus.

38. Quilibet Cardinalis in Conclavi duobus servientibus clericis, vel laicis, vel uno clerico et uno laico, contentus sit; infirmis autem et graviter affectis, a maiore parte S. Collegii, vel a Cardinali Camerario una simul cum Cardi- 1 Bonif. VIII cap. un. de schismatic. V, 3 in Sext.; Pii IX Litt. « Quamquam », 29 Sept. 1867. 8 Pii IV Const. « In eligendis », § 25; Sixt. VConst. «Postquam verus », in Non. Dec. 1586, § 6. 3 Cfr. Caeremoniale Greg. XV, § Porro. * Greg. X cap. 3 « Ubi periculum », § i de elect. I, 6 in Sext.; Pii IV Const. « In eli- gendis », §§ 2, 3, 5. 5 Greg. X cap. 3 « Ubi periculum », § 1 de elect. I, 6 in Sext. 6 Leonis XIII Const. « Praedecessores Nostri ». 7 Greg. X cap. 3 « Ubi periculum », § 1 de elect.1,6 in Sext.; Pii IV.Const.« In eligendis », § 4, 8 Greg. XV Const. « A e t e m i Patris», § 17.

nalibus Capitibus Ordinum, de consensu maioris partis S. Collegii, tertius x indulgeri potest . 39. Conclavistae Praelati esse non possunt, neque consanguinei vel affines in primo et secundo gradu Cardinalium, etiamsi expensis eorum viverent, aut eiusdem Ordinis seu Congregationis religiosae. Et de qualitatibus Conclavi- starum, Cardinales deputati ante Conclavis ingressum diligenter inquisitio- nem habere, et eos approbare, ac post ingressum denuo diligenter inquirere 3 debent . 3 40. Conclavistae iusiurandum, quod ab ipsis iuxta statutam formam [ ] edi debet, serio ac religiose, pro rei gravitate, praestent. Quam ob rem S. R. E. Camerarii erit cavere, ut ab ipsis praedictum iusiurandum saltem una vel altera die ante ingressum in Conclave emittatur, postquam unusquisque eorum eiusdem iurisiurandi momentum ac formulae sententiam probe intellexerit. 41. Conclavistae vero, et quicumque alii servientes, e Conclavi, ex causa infirmitatis manifestae et notabilis a medicis iuramento probatae, et de con-

1 Pii IV" Const. « In eligendis », § 1 6 . 2 Pii IV Const. « In eligendis », § 17. p] Formula iurisiurandi a Magistris Caeremoniarum atque ab omnibus aliis Conclavistis ecclesiasticis praestandi, una vel altera die ante ingressum in Conclave, coram Caeremoniarum Praefecto vel S. Collegii Secretario ad rem deputatis: « Ego constitutus coram te tactis per me SS. Dei Evangeliis coram me positis, iuro et promitto me inviolabile serva- turum esse secretum in omnibus et singulis, quae de novi Pontificis electione deque iis, quae in Conclavi seu in loco electionis aguntur, quovis modo cognoverim, adeo ut nec directe, nec indirecte, neque nutu, neque verbo, neque scriptis, vel alias quomodolibet, ipsum

mihi violare liceat, et hoc nedum sub poena excommunicationis latae sententiae, futuro Pontifici speciali modo reservatae, privative etiam quoad S. Poenitentiariam, sed etiam sub poena privationis cuiuscumque beneficii, pensionis, officii vel muneris ipso facto incurrendam in casu transgressionis. Quod secretum accuratissime ac religiose ser- vabo etiam post peractam novi Pontificis electionem, nisi ab eodem Pontifice peculiaris facultas aut expressa dispensatio mihi concessa fuerit. Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae propriis manibus tango ». Formóla del giuramento per i Conclavisti ed altri inservienti laici : « IO . ● ● .'● - - stando dinnanzi a ● tocca/ndo colle mie proprie mani i Santi Evangeli, giuro e prometto che osserverò un inviolabile e rigoroso segreto su tutte e singole quelle cose, le quali in qualunque modo venissi a conoscere, riguardanti la elesione del nuovo Pontefice e ciò che avverrà nel Conclave o nel luogo della elesione, e che non violerò in alcun modo questo segreto, né direttamente, né indirettamente, né con parole, né con scritti, né con segni, o in altra qualsiasi guisa; e ciò non solo sotto pena di scomunica, riservata in modo speciale al futuro Pontefice, ad esclusione anche della Sacra Penitenzieria, e da incorrersi sens'altra dichiarazione col solo fatto della violazione del giurato segreto, ma anche sotto altre pene anche gravissime da infiiggermisi dalla stessa Santità Sua in caso di trasgressione. Il segreto io giuro e prometto che manterrò coscienziosamente anche dopo avvenuta l'elezione del nuovo Pontefice, a meno che non mi venga su ciò concessa dal medesimo Pontefice una espressa e speciale facoltà, « Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco colle mie mani».

sensu deputatorum, quorum etiam conscientiam oneramus, et non aliter exi- turi, nullo modo reverti possunt; sed eorum loco, alii eodem prorsus tempore, 1 quo infirmi exibunt, ingrediantur . 42. Item si aliquem Cardinalem in Conclavi vita fungi accidat, ipsius Conclavistae statim e Conclavi exire debent, neque ad alterius Cardinalis 2 famulatum in eodem Conclavi assumi poterunt . 43. Sacri Palatii Apostolici Sacrista quoque cum uno vel pluribus (ad S. Collegii arbitrium) Clericis coadiutoribus in officio Sacristae, itemque Magistri Caeremoniarum non plures quam sex Conclave ingrediantur, muneribus quae ad ipsos pertinent vacaturi. Adsit praeterea unus S. Collegii Secretarius tantum, unus Religiosus pro confessionibus excipiendis, duo Medici, unus Chirurgus, unus Aromatarius cum uno aut duobus servientibus, qui omnes a maiori parte Cardinalium vel a Cardinali Camerario una simul cum Cardina- libus Capitibus Ordinum, de consensu maioris partis Cardinalium, erunt eli- gendi; aliique Conclavis utilitati atque commoditati servientes, qui tamen 3 plures esse non debent quam quod necessitas postulaverit .

CAPUT III. 4 De ingressu in Conclave .

44. Exsequiis defuncti Pontificis (ut supra) persolutis, et interim Con- clavi opportune praeparato, Cardinales in Basilicam Sancti Petri, vel alio pro temporis et loci opportunitate conveniunt, ubi per Decanum Sacri Collegii, vel eo impedito per alium ex antiquioribus Cardinalibus, Missa de Spiritu Sancto celebratur, et in fine per aliquem Praelatum aut alium virum eccle- siasticum doctum habeatur oratio, qua moneantur, ut, sepositis omnibus pri- vatis affectibus, solum Deum prae oculis habentes, Sanctae Romanae et uni- versali Ecclesiae de Pastore sufficienti et idoneo providere, omni qua possunt brevitate et diligentia curent. 45. Re divina peracta, statim, vel, si Patribus potius libuerit, vespere, fit ingressus in Conclave. Clericus Caeremoniarum capit Crucem Papalem, et procedit: quem Cardinales sequuntur, Episcopi primum, deinde Presbyteri, postremo Diaconi cum suis cappis violaceis : Crucem praecedunt Familiares Cardinalium, et immediate Cantores Hymnum Veni Creator Spiritus cantan- tes : post Cardinales sequuntur Praelati, atque ita ordine procedentes, Con- clave ingrediuntur, et cum ad Cappellani pervenerint, Cardinalium Decanus apud Altare dicit orationem Deus qui corola fidelium; qua finita, tum praesens quum etiam memoratae Constitutiones « Commissum Nobis » de civili Veto, et Leonis XIII « Praedecessores Nostri » (praetermissis iis, quae nonnisi res iam peractas respiciunt) iterum leguntur; ac iusiurandum, iuxta superius praescriptam formam, ab omnibus Cardinalibus rursus emittitur. Deinde Cardinales post brevem sermonem habitum per Decanum, quo eos convenien- 1 Pii IV Const. « In eligendis », § 24. 2 Clem. XII Chirogr. « Avendo noi », n. 16. 8 Pii IV Const. «In eligendis », § 18; Clem. XII Const. «Apostolatus officium», § 13. 4 Cfr. Caeremoniale Greg. X V .

tibus verbis ad. electionis negotium rite et recte peragendum hortatur, ad cellas sorte inter eos distributas divertunt. Interim Officiales Conclavis et alii in Conclavi servientes iuramenta iuxta praescriptas formulas praestant coram Caeremoniarum Praefecto vel S. Col- legii Secretario, ad rem deputatis a Cardinali Camerario, coram quo antea et ab ipsis iusiurandum emittendum est. Pariter hac eadem die, qua fit ingressus in Conclave, Praelatus Pontificiae Domui praepositus et Marescallus Concla- vis iusiurandum emittere debent iuxta statutas formulas coram Cardinali De- cano, praesentibus omnibus Cardinalibus, idemque praestant Praelati, quibus Conclavis custodia concreditur. 46. Tandem, postquam ter, iussu Cardinalis Decani, campanula personata fuerit, exclusis omnibus, qui in Conclavi remanere non debent, ipsum Conclave intus et extra claudatur, et claves S. R. E. Camerario ac Magistro Caeremo- niarum et Praelatis custodibus Conclavis iuxta solitum assignentur. Deinde accensis fanalibus, tres Cardinales Capita Ordinum et Camera- rius, una cum Magistro Caeremoniarum latebras et ángulos omnes Conclavis diligenter perquirant, ne quis ex iis, qui esse in Conclavi prohibentur, intus remanserit. In Conclavi autem esse possunt Familiares

Cardinalium et alii Officiales et Ministri Conclavis, quos superius recensuimus; omnium autem istorum Conclavistarum recognitio fieri debet, ne quis inter illos forte sit ex iis, qui in Conclavi esse non possunt : quae recognitio ut certius fiat, iubentur Conclavistae omnes intrare Cappellani, et postea singillatim recensentur.

CAPUT I V .

De clausura Conclavis, ac de secreto servando in iis omnibus, quae in Conclavi aguntur.

47. Electio Summi Pontificis fieri debet in Conclavi, et eo clauso % sublata tamen nullitate electionis a Gregorio XV (vel alio quovis decreto pontificio) hac de re statuta. 48. Tenentur quoque Cardinales pro tempore deputati, per se vel per alios, cellas Cardinalium et alia Conclavis loca saepius visitare et diligenter per- quirere, ne Conclavis clausura ullo modo violetur. Et si quid tale deprehen- sum fuerit, auctores e Conclavi expellantur et gravibus poenis futuri Ponti- 2 ficis arbitrio plectantur . 49. Clauso Conclavi, nulli ad colloquium cum Cardinalibus vel aliis in Conclavi partem habentibus admittantur, nisi praesentibus Praelatis, quibus Conclavis custodia concreditur, et nisi voce et idiomate intelligibili loquantur. Et si quis forte (quod absit) clam ipsum Conclave ingrediatur, omni honore, 3 gradu, atque officio et beneficio ipso facto privatus existat . 50. Volumus item ut epistolae, aut cuiusvis generis scripta, etiam typis edita, tum ad eos, qui in Conclavi sunt (non exceptis ipsis S. R. E. Cardina- 1 Greg. X cap. 3 « Ubi periculum »,%lde elect. 1, 6 in Sext.; Greg. XV Const. « Aeterni Patris », § 1. 1 Pii IV Const. « In eligendis », § 15. 8 Greg. X cap. 3 « Ubi periculum », % 1 de elect. I, 6 in Sext.; Pii IV Const. « In eli- gendis », § 19.

libus), tum praesertim e Conclavi ad eos, qui foris sunt, mitti nullatenus pos- sint, nisi prius omnia et singula S. Collegii Secretarii, ac simul Praelatorum, qui ad custodiam Conclavis deputati sunt, examini atque inspectioni subiician- tur. Absolute autem omnibus interdicimus, ne ephemerides quotidianae vel periodicae extra Conclave mittantur. Qui vero contra fecerint, poenae excom- 1 municationis latae sententiae subiaceant . 51. Praeterea, uti iam in supra relatis, tam pro S. B. E. Cardinalibus quam pro Conclavistis, iurisiurandi formulis expressum est, severe praecipi- mus et mandamus ut ab omnibus in Conclavi partem habentibus secretum religiosissime servetur in iis omnibus, quae ad electionem Romani Pontificis pertineant, et in iis quae in Conclavi, seu in loco electionis agantur. Hinc quaecumque directe vel indirecte secretum violare quomodolibet poterunt, sive verba, sive scripta, sive signa, aut alia quaevis, omnia vitare et cavere omnino 2 tenentur ; ita ut hanc legem violantes excommunicationem ipso facto incur- rant, a qua, sicut ab alia quavis et contra quoslibet in hac Constitutione im- posita et irrogata, seu infra imponenda et irroganda poena excommunicatio- nis, a nullo, ne a Maiori quidem Poenitentiario, cuiuslibet facultatis vigore, 3 praeterquam a Romano Pontifice, nisi in mortis articulo, absolvi possit . 52. Specialiter autem, sub eiusdem excommunicationis poena, Cardinales prohibemus, ne suis Familiaribus seu Conclavistis vel aliis quibusvis ea pan- dant, quae scrutinium directe vel indirecte respiciant, itemque quae in Car- dinalium Congregationibus sive ante Conclave sive ipso durante habitis acta vel decreta sint, 53. Insuper praecipimus, graviter onerata ipsorum conscientia, S. R. E. Cardinalibus ut secretum huiusmodi servetur etiam post peractam novi Pon- tificis electionem, neque ullo modo ipsum violari liceat, nisi ab eodem Ponti- fice peculiaris ad hoc facultas aut expressa dispensatio concessa fuerit. Quod praeceptum extendi volumus ad alios omnes, qui in Conclavi partem habue- runt, si quid forte, bona vel mala fide, de iis, quae in Conclavi gesta- sint, cognoverint. CAPUT V . 4 De forma electionis .

54. Mane sequenti, post clausum praecedenti nocte Conclave, ac post solitum campanulae sonum, conveniunt Cardinales in eo praesentes, qui infir- mitate non sunt impediti, induti super vestem crocea aut mozzeta violacea (quibus vestibus uti debent quandocumque aliquid collegialiter agendum est), ad designatum Sacellum, et ibi celebrata consueta Missa, et facta Cardina- lium Communione, ac postea recitato Hymno Veni Creator Spiritus cum ora- tione de Spiritu Sancto, statim ad negotium electionis procedere debent, quod quidem uno tantum ex tribus, qui infra exponuntur, modis sive formis pera- gendum est, alioquin electio nullitatis vitio subiacet. 1 Greg. X cap. 3 « UM periculum », § i de elect. 1, 6 in Sext.; Pii IV Const. « In eli- gendis», § 20; Clem. XII Const. «Apostolatus officium», § i l . 5 Greg. XV Const. « Aeterni Patris », § 20. 3 Greg. XV Const. « Aeterni Patris », § 19. * Cfr. Caeremoniale Greg. X V .

55. Primus modus est, qui quasi per inspirationem vocatur, quando sci- licet omnes Cardinales, quasi afflati Spiritu Sancto, aliquem unanimiter et viva voce Summum Pontificem proclamant; circa quem modum infrascripta notanda sunt. Primum, haec forma electionis adhiberi potest solum in Conclavi, et eo clauso. Secundo, debet fieri electio secundum hanc formam ab omnibus et singulis Cardinalibus in Conclavi praesentibus, etiam iis, qui ob infirmitatem in cellis detinentur. Tertio, communiter, et nemine eorum dissentiente. Quarto, nullo praecedente de persona speciali tractatu, per verbum « eligo » intelligi- bile voce prolatum, aut scripto expressum, si voce non possit proferri. Exem- plum autem huius, potest esse huiusmodi. Si quis e Patribus, clauso Conclavi, nullo, ut praefertur, praecedente speciali tractatu, diceret: Reverendissimi Domini, perspecta singulari virtute et probitate Reverendissimi D. N., iudica- rent illum eligendum esse in Summum Pontificem, et ex nunc ego ipsum eligo in Papam. Deinde hoc audito, si ceteri Patres, nemine excepto, sequentes primi sententiam eodem verbo « eligo » intelligibili voce prolato, aut si non potest, in scriptis expresso, eumdem N., de quo

nullus specialis tractatus praecessit, communiter eligerent, ipse N. esset canonice electus et verus Papa secundum hanc electionis formam, quae dicitur per inspirationem. 56. Secundus modus est per compromissum, quando scilicet Cardinales ad electionem per hanc formam seu viam procedere volentes, committerent aliquibus ex Patribus eligendi potestatem, ut vice omnium Ecclesiae Catho- licae provideant de Pastore, cuius formae praxis debet esse huiusmodi. Primo omnes et singuli Cardinales in Conclavi clauso praesentes, nemine eorum dissentiente, in aliquos ex Patribus (i. e. in tres vel quinque vel septem, non in minorem vel maiorem numerum) compromissum faciunt, exempli gratia in hanc formam: « In nomine Domini Amen. Anno etc. mense etc. die etc. Nos Episcopi, Presbyteri et Diaconi S. R. E. Cardinales omnes et singuli in Con- clavi existentes, videlicet N. N. (et singillatim omnes nominentur Cardinales) degimus, et eligimus per viam procedere compromissi, et unanimiter et con- corditer, nemine discrepante, eligimus compromissarios N. N. et N. Cardi- nales etc., quibus damus plenariam facultatem et potestatem providendi S. R. E. de Pastore sub hac forma videlicet ». (Hic necesse erit, ut Cardinales Compromittentes exprimant modum et formam, secundum quam Compromis- sarii debent eligere, et secundum quam electus debet censeri verus et legitimus Papa, ut puta si electi sint tres Compromissarii, declarandum est an ad hoc ut electio sit valida, prius proponere debeant Sacro Collegio personam ab ipsis nominandam ad Pontificatum, an vero absolute debeant electionem peragere; an omnes tres debeant convenire in unam personam; an vero sufficiat, quod duo in unam concordent, et an debeant nominare aliquem de Collegio, vel etiam aliquem extra Collegium, et alia his similia). His autem, vel aliis simi- libus expressis, addi compromisso debet tempus, ad quod usque volunt Cardinales potestatem Compromissarios habere eligendi, et postea subiunguntur haec verba : « Et promittimus nos illum pro Romano Pontifice habituros, quem DD. Compromissarii secundum formam praedictam duxerint eligendum », vel alia ad" formam Compromissariis praescriptam accommodata. Secundo, completo huiusmodi mandato, Compromissarii ad partem in

aliquo loco separato et clauso se conferunt, et de electione facienda tractant, et debet inter eos praemitti protestatio, quod per quamcumque prolationem verborum suum dare consensum non intelligunt, nisi in scriptis illum expresse ponant. Et haec protestatio necessaria est inter Compromissarios, ut verbis humanis et reverentialibus inter se, sine praeiudicio, uti possint. Tertio, facta per Compromissarios electione secundum formam eis prae- scriptam, et in Conclavi promulgata, electus per huiusmodi viam compro- missi, est canonicus et verus Papa. 57. Tertius et ordinarius modus, seu forma electionis Romani Pontificis est, quae vocatur per scrutinium. Qua in re plenissime confirmamus et reno- vandis legem iam a Praedecessoribus Nostris sapienter inductam ac per plura deinde saecula semper religiosissime servatam, qua nempe statutum est ut ille tantummodo Romanus Pontifex habendus sit, in quem duae saltem ex tribus partibus Cardinalium in Conclavi praesentium per secreta schedularum suf- 1 fragia convenerint . Numerus autem suffragiorum duarum ex tribus partibus Cardinalium in Conclavi praesentium, ut electio per viam scrutinii valida sit, ita est censen- dus ut in duabus tertiis partibus suffragium electi non numeretur, nec quis- quam, sive scrutinii sive compromissi via procedatur, seipsum eligere, seu suffragium sibi dare ullatenus possit : electi tamen persona, si in Conclavi sit, 2 debeat in numerum Cardinalium computari . 58. Scrutinii autem ritus continet tres actiones : alteram, quae antescru- tinium, alteram, quae scrutinium, et tertiam, quae postscrutinium appellari potest. 59. Antescrutinii actus sunt quinque, videlicet: praeparatio schedula- rum; extractio Scrutatorum, Deputatorum pro votis infirmorum et Recogni- torum per sortem; scriptio schedularum; earum complicado; obsignatio earumdem. 60. Schedularum praeparatio et distributio ad Magistros Caeremoniarum pertinet, qui eas impressas, ubi fieri poterit, alioquin unius manu scriptas secundum formam inferius describendam accipient, et singulis Cardinalibus saltem duas vel tres distribuent. 61. Forma, autem schedulae, quoad eius figuram attinet, erit altera parte longior, hoc est plus longa, quam lata. Circa ea vero, quae in eisdem schedulis contenta sunt, in anteriori eius parte, quae brevitatis gratia facies nominari potest, tria comprehendi debent. Primo in superiori parte secundum eius lati- tudinem, duo haec verba Ego Card. cum tanta ad invicem distantia ut inter ipsa, nomen proprium Cardinalis eligentis scribi possit, et paulo inferius bina signa, parvorum hemiciclorum instar confecta-, ad loca sigillorum indicanda. Secundo, in medio continere debet haec verba : Eligo in Summum Pontificem Reverendissimum Dominum meum D. Cardi- nalem Tertio, in parte inferiori, alia bina signa, uti supra hemiciclorum instar confecta, ad loca sigillorum similiter demonstranda. 1 Alex. III in Concil. Later. cap. 6 «Licet de vitanda», de elect. 1, 6; Greg. XV Const. « Aeterni Patris », % i. 2 Greg. XV Const. «Aeterni Patris», § 2.

In esteriori autem parte schedularum, quae tergum nominari potest, duo sunt imprimendi limbi ex illis, quos ad ornatum librorum impressores adhi- bent, et vulgari vocabulo fregi nuncupant, quorum primum circa sui medium continet hoc verbum, Nomen, impressum secundum longitudinem ipsius limbi; alterum vero continet hoc verbum, Signa, similiter impressum, ut praecedens. Hi autem limbi excogitati sunt ad obscurandum diaphanum paginarum, ne scilicet ad lumen, nomina et signa eligentium conspici

possint; ubi vero im- pressori» copia non fuerit, limborum defectus lineis suppleri poterit. Sed haec fient clariora per infra positas figuras schedularum.

EXEMPLUM FACIEI

Schedulae scrutinii.

Ego Card.

(locus primae plicaturaè)

(locus secundae plicaturae)

Eligo in Summum Pontificem R. D.

meum D. Card.

o

.. . . . (locus secundae plicaiurae)

(locus primae plicaiurae)

62. Secundus actus antescrutinii est extractio Scrutatorum, Deputato- rum pro votis infirmorum, et Recognitorum : quae extractio, antequam ad scrutinium procedatur, sorte facienda est, hoc modo. In uno saeculo, aut vase, publice ponantur tot schedulae, vel si magis placet, spherulae ligneae palam numeratae, quot sunt Cardinales praesentes in Conclavi, cum eorum nomini- bus: deinde per ultimum Diaconum extrahantur primo Scrutatores tres, postea tres Deputati pro votis infirmorum, qui brevitatis gratia Infirmarii appellari possunt, ac tandem Recognitores, de quorum omnium officio inferius suo loco scribetur. Quod si in extractione Scrutatorum, Infirmariorum et Recognitorum, extracta fuerint Cardinales, qui ob infirmitatem aliudve impedi- mentum muneribus praedictis satisfacere non possint, alii non impediti, loco illorum, extrahantur. Peracta vero extractione, schedulae, seu spherulae eorum, qui extracti fuerunt, in saeculum, seu in vas iterum coniiciantur. 63. Tertius actus antescrutinii est schedularum scriptio, quae ab uno- quoque Cardinali fiet hoc modo. Primo in superiori parte, in spatio inter verba Ego Card. scribet proprium nomen; deinde in secunda parte nomen illius, quem eligit, charactere tamen, quantum fieri potest, alterato, ne manus scri- bentis cognosci possit; et caveat ne plura nomina in schedula scribat; quia suffragium esset nullum. In tertia vero parte signa, videlicet numerum ali- quem, et dictum aliquod Scripturae seu verbum, aut aliquid huiusmodi, ut in exemplo pro faciliori intelligentia oculis subiecto, videre est.

EXEMPLUM

Schedulae scrutinii scriptae.

Ego Bonifacius Card. Caietanum.

(locus primae plicaturae)

(locus secundae plicaturae).

Eligo in Summum Pontificem R. D.

meum D. Card. Barpnium.

n \ r \

(locus secundae pUcaturae)

. . . . . (locus primae plicaturae)

18. Gloria in excelsis Deo.

6é. Quartus actus antescrutinii est schedularum complicatior quae ut expeditius peragi a Cardinalibus valeat, poterit a Caeremoniarum Magistris, cum eas praeparant, fieri in hunc, qui sequitur modum. Binae fient plicaturae ex utraque parte cuiusque schedulae, ita ut nomen eligentis et signa cum fue- rint scripta, maneant tecta ex utraque parte a limbis; deinde quod reliquum est ita complicetur ut schedula fere ad latitudinem pollicis redigatur, prout ex complicata schedula, quae hic exempli gratia ponitur, conspici potest.

EXEMPLUM Schedulae plicataè.

Eligo in Summum Pontificem R. D. . . . . (locus ultimae plicaturae)

meum D. Card. Baronium.

Ceterum Magistri Caeremoniarum schedulas, non complicatas ut supra, sed explicatas, Cardinalibus distiibuent, et Cardinales easdem, postquam ut supra scripserint, complicabunt iuxta plicaturas a Magistris Caeremoniarum paratas. Secretarius autem S. Collegii et Magistri Caeremoniarum debent ab aula discedere, antequam Cardinales nomen eligendi in schedulis scribere coepe- rint, ita ut tempore scrutinii Cardinales soli in Cappella remaneant. Porro, post eorum egressum ex aula, ultimi Cardinalis ordinis Diaconorum erit ostium Cappellae claudere : ac generatim ipsum, quotiescumque opus fuerit, aperire et claudere, exempli gratia, quum Cardinales Infirmarii ad vota infirmorum colligenda pergunt ac postea quum ad Cappellani redeunt, vel ob quamcumque aliam necessitatem. 65. Quintus et postremus actus antescrutinii est schedularum obsignatio, quae ab unoquoque Cardinali facienda erit in tergo schedularum cum cera rubra et sigillo ad hoc parato. Porro sigillum non debet esse solitum Cardi- nalis, sed aliud, et secrete habitum, et ita simplex ut facile notari possit,

veluti si in sigillo sculpantur aut tres numeri, aut tres litterae et numeri, vel una tantum imago. Haec de antescrutinio sufficiant; ceterum, quod attinet ad Cardinales in- firmos, aut aliter impeditos, inferius suo loco dicetur. 66. Sequitur secunda actio, quae nomine scrutinii appellata fuit. Octo sunt huius actionis actus, videlicet : delatio schedulae, iuramenti praestatio, positio schedulae in calicem, schedularum mixtio, earum numeratio, scrutinii publicatio, schedularum in filum insertio, earum depositio seorsum. 67. Delatio schedulae, et duo sequentes actus, qui melius simul descri- buntur ob eorum connexionem, hoc modo fient. Quilibet Cardinalis propriam schedulam, postquam illam scripserit, obsignaverit et complicaverit, duobus primis digitis sumet, ac elevata manu palam deferet ad Altare, penes quod stant Scrutatores, et in quo est calix magnus ad recipiendas schedulas pa- ratus et patena coopertus; ibique genuflectens, aliquantulum orabit: deinde surgens, alta et intelligibili voce, iurabit in hanc formam, quae in tabella super Altari posita descripta

habetur: Testor Christum Dominum, qui me iudicaturus est, me eligere, quem se- cundum Deum iudico eligi debere. Post haec schedulam in patenam ponet, et per patenam mittet in calicem; quo facto inclinabit se ad Altare, et ad suum locum revertetur. 68. Haec servanda erunt si Cardinalis ad Altare pergere possit; nam si ob infirmam valetudinem non possit, et praesens in Cappella sit, ultimus Scru- tator ad eum accedet; et Cardinalis infirmus, postquam schedulam in loco suo secrete, ut supra dictum est, confecerit, praevio iuramento praedicto, ipsam obsignatam et complicatam eidem Scrutatori tradet, qui eam palam deferet ad Altare, et sine oratione et iuramento in patenam ponet, et per eam in ca- licem mittet. 69. Si vero aliqui Cardinales infirmi sint in suis cellis, tres Cardinales Infirmarii, ut supra extracti, ad eos accèdent cum capsula altitudine unius palmi, in cuius superiori parte sit rima, seu foramen, eius magnitudinis, ut per illud schedula complicata possit per suam latitudinem intus capsulam transmitti; quam capsulam antequam Scrutatores Infirmariis tradant, palam aperient, ut ceteri Cardinales possint eam inanem et vacuam conspicere, deinde claudent, et clavem ponent super Altare; deinde Infirmarii cum capsula clausa, et cum parvo disco sufficientes schedulas continentes, ad unumquem- que eorum accèdent; et infirmi acceptas ex disco schedulas secrete scribent, obsignabunt et complicabunt, et praevio iam dicto iuramento in capsulam per rimam mittent; quod si infirmi scribere non possint, sive aliquis ex tribus Car- dinalibus Infirmariis, sive alius ex ordine tamen clericali, eorum arbitrio de- ligendus, praestito de secreto servando in manibus Infirmariorum iuramento, praedicta faciet : atque hi advertere debent quod non solum iuramenti vinculo tenentur servare secretum, sed etiam in excommunicationem latae sententiae, si contrafecerint, incurrent. His peractis, Infirmarii ad Cappellani revertentur cum capsula, quam Scrutatores aperient, et schedulas in ea contentas palam numerabunt : et tot repertas, quot sunt infirmi, ponent singillatim in pate- nam, et per patenam simul omnes in calicem. Ne autem nimis in longum protrahatur scrutinii actio, Infirmarii pote-

runt proprias schedulas post Decanum conficere et in calicem ponere, deinde dum ceteri Cardinales scrutinium agunt, ad infirmos pergere ad accipienda eorum suffragia eo modo, quo proxime ante dictum est. 70. Quartus actus scrutinii est schedularum permixtio, quae fiet per pri- mum Scrutatorem, calice in quo ipsae schedulae positae fuerunt, patena eoo-" perto, pluries agitato. 71. Quintus actus est numeratio schedularum, quae palam fiet per ulti- mum Scrutatorem, capiendo singillatim unamquamque schedulam ex calice, eamque ponendo in alium, qui ad hoc paratus sit, calicem vacuum. Quod si numerus schedularum non respondeat numero Cardinalium, omnes combu- rendae sunt, et iterum, idest secunda vice, ad suffragia statim est devenien- dum. Si vero numerus schedularum numero Cardinalium respondeat, prose- quendi sunt alii actus scrutinii. 72. Sextus actus est publicatio scrutinii, quae per Scrutatores, qui sedent ad mensam ante Altare positam, fiet hoc modo. Primus Scrutator accipiet unam schedulam, eamque intactis sigillis explicabit, et viso in ea schedula electi nomine, eam tradet secundo Scrutatori, qui pariter, eodem electi no- mine perspecto, eamdem tradet tertio, qui illam alta et intelligibili voce per- leget, ut omnes Cardinales praesentes notare possint suffragium in folio im- presso, quod penes se habebunt cum nominibus omnium Cardinalium : notabit autem iuxta nomen Cardinalis ex schedula recitati. Idem faciendum erit de ceteris schedulis in calice positis, usque ad ultimam. Quod si in scrutinii pu- blicatione inveniant Scrutatores duas schedulas ita complicatas ut ab uno tantum datas fuisse appareat, si quidem unus et idem in utraque electus fuerit, schedulae praedictae habebuntur et notabuntur pro uno suffragio, si vero diversi fuerint nominati, neutrum suffragium validum erit; scrutinium tamen neutro casu vitiatur. Ceterum suffragia praedicta, finita scrutinii publica- tione, a Scrutatoribus iuxta nomina Cardinalium, qui ea obtinuerunt, in unam summam redigentur, vel in separato folio notabuntur, hoc modo: Reveren- dissimus D. Cardinalis A habet suffragia %0, et Reverendissimus D. Cardi- nalis B habet suffragia 15, et sic de aliis; quod fit ne Cardinales, cum opus est, cogantur semper numerare suffragia, quae iuxta nomina Cardinalium notarunt. 73. Septimus actus scrutinii est schedularum in filum insertio, quae ut sche- dulae ipsae cautius conservari possint excogitata fuit. Haec autem insertio fiet per ultimum Scrutatorem, inserendo schedulam unamquamque, postquam eam perlegerit, acu cum filo ad hunc effectum parato, in loco, ubi est verbum Eligo. 74. Octavus et postremus scrutinii actus est depositio schedularum seor- sum, quae similiter fiet per ultimum Scrutatorem, qui, finita insertione omnium schedularum in filum, capita fili nodo iunget, et schedulas omnes ita colligata» in alium calicem vacuum, vel in mensa seorsum ponet. 75. Sequitur tertia et postrema actio, quae postscrutinium appellata fuit, cuius actus tres sunt, videlicet : numeratio suffragiorum, eorum recognitio, et schedularum combustio. Primus itaque actus est numeratio suffragiorum, quae fiet per Scrutatores semper, sive secuta sit electio, sive non : et si quidem secuta non sit electio, ut sciatur, quod in eo scrutinio non habetur Papa; si vero secuta sit, ut constet de canonica Pontificis electione. Fiet autem haec numeratio suffragio-

rum hoc modo. Scrutatores in unam summam redigent suffragia, quae quilibet nominatus in Pontificem obtinuit et si invenerint nullum ex nominatis ad duas tertias partes suffragiorum pervenisse, non habetur Papa in illo scrutinio; si vero invenerint aliquem ex nominatis duas tantum partes suffragiorum obti- nuisse, aperient electi schedulam (quam ex sigillis et signis ab ipso electo hoc in casu manifestandis

cognoscent), etiam in ea parte, in qua est nomen eligenti»; et si quidem ex ea apparuerit electum alii suffragatum fuisse, electio eius erit canonica; si vero constiterit sibi suffragium dedisse, eius electio nulla erit Ob defectum* unius suffragii. Secundus actus postscrutinii est recognitio, quae per Recognitores, sive secuta sit electio, sive non, fiet inspiciendo tam schedulas scrutinii, quam suf- fragiorum annotationes factas per Scrutatores, ut per huiusmodi recognitionem constare possit an Scrutatores sincere et fideliter muneri suo satisfecerint. Tertius, et postremus actus postscrutinii est combustio omnium schedu- larum, quae semper et palam per Scrutatores, adiuvantibus Magistris Caere- moniarum, fiet, ac statim post recognitionem, sive electio sit secuta, sive non. Si tamen secundum scrutinium, iuxta ea quae inferius praeserventur, pera- gendum sit, tunc combustio schedularum primi scrutinii nonnisi in fine una cum schedulis secundi scrutinii facienda erit. 76. In Praedecessorum Nostrorum, ac praecipue Gregorii XV, Constitu- tionibus, ad expeditiorem electionem habendam statutum fuerat ut, scrutinio publicato, si electio per consensum duarum partium in eo facta non fuerit, statim antequam ad alios actus deveniretur, Cardinales possent, semel in quo- libet scrutinio, accedere alicui ex illis, qui in eodem scrutinio saltem unum suffragium validum obtinuissent, dummodo is non esset, qui ab ipsomet Car- dinali fuerat in scrutinio nominatus. Cum tamen huiusmodi forma accessus non parum esset ad exequendum difficilis, praesertim quoad ea, quae schedu- larum inspectionem, aperitionem et collationem spectabant, Nos et huic incommodo occurrere et nihilominus optatae electionis accelerationi nullimode officere cupientes, statuimus ac praescribimus ut loco ipsius accessus, semel tam mane quam vespere, post completum iuxta huc usque exposita scrutinium, si quidem in eo secuta non sit electio, Cardinales statim ad novum scrutinium peragendum procedere debeant, in quo rursus suffragia sua ferant, iis, quae in primo scrutinio lata sunt, minime computatis. Volumus autem ut in hoc secundo scrutinio iidem ac in primo ritus serventur, ita tamen ut Cardinales non teneantur novum emittere iusiurandum, neque novos eligere Scrutatores, Infirmarios et Recognitores, sed quae in primo scrutinio quoad haec praestita sunt, sine renovatione valeant etiam pro secundo. 77. Et haec omnia, quae de scrutinii ritibus sunt exposita, servanda erunt diligenter a Cardinalibus in omnibus scrutiniis, quae singulis diebus peragi debent mane post solitam Missam, et Hymnum Veni Creator Spiritus cum oratione de Spiritu Sancto, et prima quidem tantum die post Cardinalium sacram peractam Communionem; et post meridiem hora opportuna, pariter 1 post Hymnum Veni Creator Spiritus et orationem de Spiritu Sancto .. 78. Quod si electio aliter celebrata fuerit, quam in scrutinio per secreta schedularum suffragia duarum ex tribus partibus Cardinalium in Conclavi 1 Greg. XV Const. « Alterni Patris », § 17.

praesentium, electi suffragio non computato; vel* per viam compromissi ab omnibus Cardinalibus similiter in Conclavi praesentibus, nemine dissentiente, initi et ita ut nemo seipsum elegerit; vel quasi per inspirationem, nullo prae- cedente de persona speciali tractatu, omnium pariter Cardinalium praesentium in Conclavi, communiter, nemine itidem dissentiente, per verbum « eligo » in- telligibili voce prolatum aut scripto, si voce non potuerit, expressum; nulla sit 1 et invalida eo ipso absque ulla declaratione, et ita electo nullum ius tribuat .

CAPUT VI.

De iis, quae servanda vel vitanda sunt in electione Romani Pontificis.

79. Simoniae crimen, tam divino quam humano iure detestabile, in ele- ctione Romani Pontificis omnino sicut reprobatum esse constat, ita et Nos 2 reprobamus atque damnamus , huiusque criminis reos poena excommunica- tionis latae sententiae innodamus; sublata tamen irritatione electionis simo- niacae, quam Deus avertat, a Iulio II (vel alio qualicumque decreto pontificio) statuta, ut praetextus amputetur impugnandi valorem electionis Romani Pontificis. 80. Item sub excommunicationis poena prohibemus ne quis, etiamsi Car- dinalatus honore fulgeat, vivente Romano Pontifice et eo inconsulto, tractare de ipsius Successoris electione, aut aliquod suffragium polliceri, vel hac de 3 causa privatis conventiculis factis aliquid deliberare et decernere praesumat . 81. Quae autem in memorata Nostra Constitutione « Commissum Nobis » de civili Veto seu Exclusiva, uti vocant, in electione Summi Pontificis edixi mus et sanximus, hic omni ex parte atque integre renovantes, confirmata esse volumus. Quamobrem iterum in virtute sanctae obedientiae, sub intermina- tione divini iudicii et poena excommunicationis latae sententiae, omnes et singulos S. R. E. Cardinales, tam praesentes quam futuros, pariterque Secre- tarium S. Collegii Cardinalium aliosque omnes in Conclavi partem habentes, prohibemus ne, quovis praetextu, a quavis civili potestate munus recipiant Veto sive Exclusivam, etiam sub forma simplicis desiderii, proponendi, ipsumve hoc Veto, qualibet ratione sibi cognitum, patefaciant sive universo Cardinalium Collegio simul congregato sive singulis purpuratis Patribus, sive scripto, sive ore, sive directo ac proxime, sive oblique ac per alios, sive ante Conclave sive ipso perdurante. Quam prohibitionem extendi volumus ad omnes* interventus, intercessiones aliosque modos quoslibet, quibus laicae potestates cuiuslibet gradus et ordinis voluerint sese in Pontificis electione immiscere. 82. Cardinales praeterea abstineant ab omnibus pactionibus, conventioni- bus, promissionibus aliisque quibuscumque obligationibus, quibus adstringi possint ad suffragium alicui vel aliquibus dandum vel non dandum; quae omnia et

singula, si de facto intervenerint, etiam iuramento adiecto, nulla et irrita, neque ad eorum observantiam quemquam teneri decernimus, et contra facientes 1 Greg. XV Const. « Aeterni Patris », § 19. 2 Iulii II Const. « Cum tam divino », xix kal. Febr. 1505. s Symmachus Papa in Synod. Rom. c. 2 D. 79; Pauli IV Const. « Cum secundum Apo- stolum», X V I I kal. Ianuar. 1558.

ex nunc excommunicationis poena innodamus. Tractatus tamen pro electione 1 habendos, Sede vacante, vetare non intelligimus . 83. Pariter interdicimus ne Cardinales, antequam ad electionem deve- niant, capitula conficiant, seu quaedam communi consensu statuant, ad quo rum observantiam sese adstringant, si ad Pontificatum assumantur; quae item, si de facto intervenerint, etiam iuramento adiecto, nulla et irrita decla- 2 ramus . 84. Iisdem denique, quibus Decessores Nostri, vocibus, S. R. E. Cardi- nales vehementer hortamur ut in eligendo Pontifice, nulla propensione animi vel aversione ducti, nullius inclinati gratia aut obsequio, non intercessione in saeculo potentium, non vi vel metu vel aura populari moti, sed unice Dei glo- riam et Ecclesiae bonum prae oculis habentes, in eum sua vota conferant, quem universali Ecclesiae fructuose utiliterque gubernandae prae ceteris idoneum 3 in Domino iudicaverint . 85. Cum vero fideles non tam humanae industriae subsidiis, etsi sollicitae, inniti debeant, quam in humilis devotaeque orationis instantia sperare, huic adiicimus sanctioni, ut in omnibus civitatibus, ceterisque locis saltem insi- gnioribus, ubi primum de Pontificis obitu nuncium pervenerit, a Clero et po- pulo, solemnibus pro eo exsequiis celebratis, singulis diebus (donec Romanae Ecclesiae de suo Pastore fuerit provisum) humiles assiduaeque preces fundan- tur ad Dominum, ut Ipse, qui concordiam facit in sublimibus suis, sic efficiat eorumdem Cardinalium corda in eligendo concordia, ut provisio celeris, una- nimis et utilis (prout animarum salus exigit, et totius orbis requirit utilitas! ex ipsorum unanimitate sequatur. Et ne tam salubre praesentis sanctionis edictum, ignorantiae negligi praetextu contingat, praecipimus ut Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi et alii Ecclesiarum Praelati, ceterique, quibus officium est enuntiare verbum Dei, Clerum et populum, propter hoc specialiter fre- quentius congregandos, in suis sermonibus ad supplicum precum suffragia pro celeri et felici exitu tanti negotii frequentanda solerter excitent, et ipsis eadem auctoritate non solum orationum frequentiam, sed observantiam (prout cir- 4 cumstantiae pensandae suaserint) ieiuniorum hortentur . 86. Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne muneris arduitate deterritus ab eodem subeundo se retrahat, at potius divinae volun- tatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manum etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor; et ne sub magnitudine gratiae succumbat 5 infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem .

1 Greg. X cap. 3 « Ubi periculum », § 4 , de elect. I, 6 in Sext.; Pii IV Const. « In eli- gendis », § 26; Greg. XV Const. « Aeterni Patris », § 18." 2 Pii IV Const. « In eligendis », § 3; Greg. XV Const. « Aeterni Patris », % 18. 3 Greg. X cap. 3 « Ubi periculum »,".% 4 de elect. I, 6 in Sext.; Pii IV Const. « In eli- gendis », § 26; Greg. XV Const. « A etemi Patris», § 23; Clem. XII Const. «Apostolatus officium», § 5; Pii IX Const. «Licet per Apostolicas », vi Idus Septembr. 1874: Leonis XIII Const. «Praedecessores Nostri»; Pii X Const. « Commissum Nobis». i Greg. X cap. 3 « Ubi periculum», % 5 , d e elect. I, 6 in Sext. 5 Leonis XIII Const. « Praedecessores Nostri ».

CAPUT VII.

De acceptatione et proclamatione electionis, nec non de consecratione et coronatione novi Pontificis.

87. Post electionem canonice factam consensus electi per Cardinalem De- 1 canum nomine totius S. Collegii requiratur . 88. Hoc consensu praestito intra terminum, quatenus opus sit, prudenti arbitrio Cardinalium per maiorem votorum numerum determinandum, illico electus est verus Papa, atque actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest. Hinc, si quis litteras super negotiis quibuscumque confectas, quae a Romano Pontifice ante coronationem suam 2 emanaverint, audeat impugnare, excommunicationis sententia innodamus . 89. Deinde populo expectanti novus Romanus Pontifex a Priore Diaco- s norum publicatur . 90. Quod si electus nondum sit Presbyter vel Episcopus, a Decano Col- legii Cardinalium ordinabitur et consecrabitur *. . 5 91. Tandem per Decanum Cardinalem Diaconum coronatur . Haec igitur, tota rei causa graviter considerata, atque etiam Decessorum Nostrorum exemplis permoti, statuimus et praescribimus, decernentes prae sentes has Litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis ius vel interesse habentes, vel habere praetendentes quomodo- libet illis non consenserint, nec ad ea vocati sive auditi fuerint, aut ex qui- buslibet aliis causis, impugnari minime posse, sed easdem semper ac perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effe- ctus sortiri et obtinere, ac iis ad quos spectat et pro tempore spectabit suffra- gari, et ab eis respective et inviolabiliter observari debere, ac irritum et inane, si secus super his a quocumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Volumus etiam Nostras has Litteras legi coram omnibus in primis Con- gregationibus post obitum Pontificis haberi solitis, ut supra (n. 11, a); rursus post ingressum in Conclave, ut supra (n. 45); item cum quis ad purpurae hono- rem fuerit evectus, interposito sacramento de religiose retinendis iis, quae in praesenti Constitutione decreta sunt. Non obstantibus, quatenus opus sit, per Romanos Pontifices Praedeces- sores Nostros editis Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, quas omnes et singulas abrogatas, ut supra, declaramus,

ceterisque etiam individua ac specialissima mentione et derogatione dignis contrariis quibuscumque. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae constitutionis, ordina- tionis, abrogationis. mandati, innodationis, admonitionis, inhibitionis, prae- cepti, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

1 Caeremoniale Rom., lib. I, tit. I, De Conclavi et Electione Papae, § 3 4 . .. . 8 Clem. V, cap. 4, de sent. excomm., V, 10 in Extravag. comm. 3 Caeremoniale Rom., lib. I, tit. I, De Conclavi et Electione Papae, § 35. 4 Caerem. Rom., lib. I, tit. II, De ordin, ei consecrat, novi Pontificis, § 13 ;

5 Caerem. Rom., lib. I, tit. II, De ordin, et consecrat, novi Pontificis, § 18<

attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae mil- lesimo nongentesimo quarto, die vigesima quinta Decembris, Christo Iesu in terris nascenti sacra, Pontificatus Nostri anno secundo.

PIVS PP. X

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 9 (1917). 1917 Codex printing delivered as Vatican OCR PDF; text reconstruction, not image-collated transcription. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.